

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יבגני סובה
אביגדור ליברמן
עודד פורר
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

5991/25/פ

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – זכאי לגמלה ששווה מחוץ לישראל בשל מצב מיוחד) (הוראת שעה), התשפ"ה–2025

תיקון סעיף 14א – 1. בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד תום תוקפה של ההכרזה על מצב
הוראת שעה מיוחד בעורף שניתנה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), יקראו
את חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980, כך שבסעיף 14א, אחרי סעיף
קטן (ג) יבוא :

"(ג) לעניין שהייה מחוץ לישראל לפי סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ג), לא יימנו
ימים בהם שהה הזכאי מחוץ לישראל מאחר שלא עלה בידו לחזור לישראל
בשל מצב מיוחד כהגדרתו בסעיף 9א(ה) לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל
ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב–2012.²"

דבר ה ס בר

חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980 (להלן – החוק), קובע מספר מגבלות בנוגע לזכאות לגמלת
הבטחת הכנסה חודשית לגבי מי שיצא מישראל, וזאת גם אם השהות מחוץ לישראל נעשתה מטעמים
ענייניים. מגבלות אלו פוגעות בעיקר בקבוצות של עולים הנמצאים בתהליך קליטה מדורג, אשר נדרשים
לעיתים לצאת מהמדינה לתקופות קצובות לשם סגירת מעגלים כלכליים, אישיים ומשפחתיים במדינות
מוצאם.

בעקבות מלחמת חרבות ברזל ככלל, ומבצע עם כלביא בפרט, האפשרות לחזור למדינת ישראל נפגעה
באופן משמעותי. לפיכך, מוצע לקבוע כי לעניין הגבלת הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה כאמור, לא יימנו

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 30.

² ס"ח התשע"ב, עמ' 414.

הימים בהם שהה הזכאי מחוץ לישראל מאחר שלא עלה בידו לחזור בשל מצב מיוחד בעורף, אירוע חירום אזרחי או מצב חירום שנקבע לשם התמודדות עם מחלה מדבקת מסוכנת. הצעת חוק זו מבקשת להתאים את הוראות החוק למציאות החיים של עולים חדשים ובני משפחותיהם, תוך שמירה על האיזון הראוי בין מניעת ניצול לרעה של מערך הקצבאות לבין עידוד קליטה אפקטיבית ומתמשכת. תיקון זה מוצע כהוראת שעה שתחול מיום פרסום החוק ועד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף בשל מלחמת חרבות ברזל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ה (14.07.2025)